

1500422-21.2018.8.26.0146

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500422-21.2018.8.26.0146 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500422-21.2018.8.26.0146

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2122229/2018 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2602209 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 1688/18/806 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2122229 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 1688/18/806 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2122229 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 1688/18/806 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2122229 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 1688/18/806 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2122229 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 1688/18/806 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2122229 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 1688/18/806 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID DE ANDRADE PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

DAVID DE ANDRADE PEREIRA foi processado como incurso no artigo 155, §§3º e 4º,

inciso II, do Código Penal, porque em tese, durante o período compreendido entre o mês de julho e o dia 04 de dezembro de 2018, na Rua José Killer, nº 479, Jardim Cordeiro, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, mediante emprego de fraude, subtraiu, para si, coisa equiparada a móvel, qual seja, energia elétrica pertencente à empresa "Elektro Eletricidade e Serviços S.A."

A denúncia foi recebida em 29 de março de 2019, a fls. 70/71.

Devidamente citado a fls. 86, o acusado apresentou resposta escrita à acusação a fls. 98/109.

Determinou-se o prosseguimento do feito a fls. 110.

Em audiência de instrução e julgamento realizada nesta data foram ouvidas a vítima e as testemunhas. Ao final, foi interrogado o Réu.

Constam dos autos, auto de prisão em flagrante a fls. 01, termo de depoimento a fls. 02/03, termo de declarações a fls. 04, termo de interrogatório a fls. 05/06, boletim de ocorrência a fls. 08/10 e 17/18, atestado médico a fls. 15, relatório final a fls. 42/43, laudo pericial do local a fls. 57/64, folha de antecedentes a fls. 116/120 e certidão de feitos criminais a fls. 121/123.

O Ministério Público em alegações finais requereu a improcedência da pretensão acusatória.

A d. Defesa, por sua vez, em alegações finais, acompanhou o requerimento ministerial, apontando, igualmente, a fragilidade do conjunto probatório.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é improcedente.

Ocorre que, encerrada a instrução processual, inexistente prova que demonstre, sem sombra de dúvida, que se deva atribuir a autoria ao acusado.

As demais provas não constituem lastro probatório suficiente para embasar a condenação. Vejamos.

Interrogado, David de Andrade Pereira, em juízo, disse que na data dos fatos estava trabalhando quando chegou na sua residência. Estava tudo em ordem com a energia, não sabia da existência do 'gato'. Dividia a luz com a outra proprietária, pagava para o marido da locadora, Sra. Vera. Era um relógio dividido para as duas casas. O irmão da Sra. Vera morou no local, ele não pagava a energia. O declarante pagava sozinho.

O representante da vítima, David Everton Caetano dos Santos, em juízo disse que na data dos fatos foi acionado através de uma denúncia na delegacia. Foi acompanhado por dois policiais até o local. Constatou no sistema que o imóvel estava com a energia suspensa. A casa estava consumindo energia elétrica de forma irregular. Após a constatação da fraude, foi feito todo o procedimento interno da ELEKTRO. Foi retirado todos os cabos e desligado tudo. Não sabe informar se foi apurado o prejuízo. Não se recorda se havia mais de um imóvel. Só se recorda de um ponto de energia.

A testemunha em comum, João Paulo Lourenço, policial civil, em juízo disse que em cumprimento de uma ordem de serviço pelo delegado. Compareceu ao local, junto com a equipe da ELEKTRO. Foi constatado que estava ocorrendo furto. O proprietário do imóvel disse que estava com dificuldade de pagar as parcelas. O réu não era conhecido. Não se recorda se havia mais de um imóvel.

A testemunha em comum, Valdir José da Silva, guarda civil municipal, em juízo disse que o policial civil João Paulo pediu apoio para acompanhar em uma denúncia de furto de energia. Um funcionário da ELEKTRO também acompanhou. Foi constatado pelo funcionário da ELEKTRO o rompimento do lacre e o consumo de energia sem o pagamento. O réu foi conduzido até a delegacia. Não se recorda se havia duas residências no local.

A testemunha em comum, Vera Lucia da Silva Nascimento, em juízo disse que o imóvel estava alugado para o David. Antes havia uma moça no local, que saiu. Ricardo, irmão da declarante, ficou alguns dias residindo na residência do fundo. Não se recorda se nessa época tinha energia. Sabe que fizeram 'gato'. Chegava mensagens no celular do marido da declarante informando que a energia foi suspensa, porém havia

energia na casa.

Consoante se constata, o conjunto probatório dos autos não é suficiente para a formação do convencimento do juízo no sentido de que o acusado efetivamente praticou as condutas que lhes são atribuídas.

Decerto que os elementos de convicção reunidos no inquérito policial foram suficientes para justificar o recebimento da denúncia e, posteriormente, o prosseguimento do feito.

Ocorre que concluída a instrução processual uma análise panorâmica das provas não evidencia de modo inequívoco ter sido o acusado o autor dos crimes que lhes são imputados.

A existência de dúvida milita em favor do acusado. Neste contexto, o julgamento de improcedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória para, com fundamento no artigo 386, VII do Código Penal, absolver DAVID DE ANDRADE PEREIRA em face das sanções do artigo 155, §§3º e 4º, inciso II, do Código Penal.

Condeno o Réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anota da gratuidade.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP.

Sentença proferida em audiência, saem os presentes intimados.

Publique-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA